

1500127-57.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA,

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, RUA ALTA FLORESTA, CASA, JARDIM SÃO FRANCISCO

Réu:

BRUNA DA SILVA RIBEIRO, Estudante, RG 56277477, CPF 238.170.738-79, pai JOÃO ALVES RIBEIRO, mãe MARIA JOSÉ DA SILVA, Nascido/Nascida 14/11/1997, com endereço à Rua Lateral, 203, cel 11 98377 6787, Vila Nova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Na referida data abaixo, faço conclusos estes autos ao(à) Exmo(a). Sr. Dr.(a) Rodrigo Antonio Menegatti - Juiz(a) de Direito da comarca de Pacaembu.

Processo nº:

1500127-57.2021.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA,

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, RUA ALTA FLORESTA, CASA, JARDIM SÃO FRANCISCO

Réu:

BRUNA DA SILVA RIBEIRO, Estudante, RG 56277477, CPF 238.170.738-79, pai JOÃO ALVES RIBEIRO, mãe MARIA JOSÉ DA SILVA, Nascido/Nascida 14/11/1997, com endereço à Rua Lateral, 203, cel 11 98377 6787, Vila Nova York, R LATERAL, São Paulo - SP e JACKSON ROBERTO DE LIMA, Brasileiro, Solteiro, Ajudante Geral, RG 54418533, pai Luiz Roberto de Lima, mãe Kelly Cristina de Souza Pinto, Nascido/Nascida 15/03/1999, natural de São Paulo - SP, com endereço à Penitenciária de Irapuru, Matrícula SAP 1056981-2, Unidade Prisional, CEP 17880-000, Irapuru - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

JACKSON ROBERTO DE LIMA e BRUNA DA SILVA RIBEIRO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados perante esse juízo como incurso no artigo 33 caput c.c artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 28/11/2020, por volta das 09h30min, na Penitenciária de

Irapuru/SP, a acusada trazia consigo, oculto em suas vestes íntimas, 18,57g (dezoito gramas e cinquenta e sete centigramas) de 5-fluoro-MDMB-PICA e 4-fluoro-MDMB-PICA, popularmente conhecida como entorpecente "K-4", para fins de entrega a Jackson, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço concorreu para que Bruna trouxesse a droga apreendida.

Denúncia recebida às fls. 116/118.

Defesa prévia do acusado e da acusada às fls. 113/114.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha de acusação e interrogados os réus (fls. 161/163).

Ao final, em sede de alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pela procedência da ação, condenando os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c.c 40, III da Lei n.º 11.343/06 (fls. 167/173).

A defesa do acusado requer a improcedência dos pedidos acusatórios por total ausência de provas efetivas, reconhecendo a aplicabilidade da presunção de inocência. (fls. 174/179).

A defesa da acusada, em alegações finais, pugnou pela absolvição pela ausência de dolo, em caso de condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena, com o regime inicial aberto para seu cumprimento, com o reconhecimento da confissão espontânea (fls. 187/191).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decidido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06, pelo termo de declaração de fls. 26, assentadas de fls. 32, laudo pericial de fls. 11/13.

A autoria é indubitosa.

A prova oral colhida ratifica o arcabouço probatório informativo que consta dos autos, isso porque, conforme será a seguir exposto, a oitiva das testemunhas responsáveis pelo flagrante é harmônica sobre a autoria.

Da oitiva das partes e testemunha e do interrogatório dos réus.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha de acusação, MARY SATIE REDONDARO (ASP): relatou em juízo que:

"Sim [...] Esse caso Dr, de acordo com comunicado de evento. Ela adentrou na unidade e foi constatado no scanner um volume estranho na calcinha. Ai questionada, ela optou em retirar o que ela tinha no forro da calcinha. Eram tiras de papeis, aparentemente seriam K-4. Várias tirinhas na calcinha. [...] Olha, inclusive foi questionada e no termo consta, que ela disse que estava levando para o companheiro, que seria entregue para o companheiro. No dia foi o que ela passou e foi o que eu passei para o termo de declaração [...] Estava no forro da calcinha, pode ter constatado de acordo com fotos Dr. Foi aberto o forro da calcinha e ela estava camuflada. Daqui para frente, as providências são tomadas pelo diretor. Ela entregou para mim a calcinha [...] Só a calcinha, escondido no forro da calcinha.".

No mesmo sentido o relato da testemunha RUBENS MONTEIRO, na fase policial (fls.

32).

O réu JACKSON ROBERTO DE LIMA informou que:

“Não [...] O que aconteceu é que eu estou esperando. Eu tive ciência pelo uma carta que ela vinha me visitar na data de 28/11/2020, onde que devido a COVID-19, estava sendo visita de duas horas. Onde o funcionário veio com a prescrição das matrículas, onde que cantou a minha e eu estou para fora esperando minha visita. Porque cantou minha matricula e fiquei sabendo que ela já estava ali na frente. Na onde que está entrando as visitas e nada de ela está entrando. Na onde que eu fui na gaiola e perguntei para o funcionário o que estava acontecendo referente a minha visita que não entrou. Onde que o funcionário passou para mim que se tivesse acontecido alguma situação, ele ia vir me comunicar. Onde que eu fiquei esperando por diversas horas lá fora e todas as visitas entrou e eu fiquei lá fora sozinho, sem saber de nada da minha visita. Quando foi no término da visita, as quatro horas da tarde, ele veio me comunicar que eu estava comunicado para o pote, que minha visita tinha caído na portaria com drogas. Onde que eu ia estar subindo para o pote, onde que é o PD, onde a gente fica no raio disciplinar. Onde eu fiquei sabendo por uma carta que minha visita estava trazendo K-4 na calcinha, onde eu não tinha ciência de nada disso. Onde que eu conversando com ela por carta, ela passou para mim que estava entrando na unidade, entrando na unidade foi barrada pelos funcionários. Ela voltou para trás e começou, deu cólica nela. Voltou para trás e ela desesperada, desesperada para vir visitar. Ela pediu para as mulheres lá de fora, para ajudar ela com essa situação. Onde que ela passa que lá fora deram uma veste para ela e ela vestiu sem ver, entendeu? Como estava descendo para ela, ela vestiu sem ver e entrou para unidade correndo porque já estava quase dando a hora de entrar. Onde que entrou e aconteceu esse fato, o senhor entende? [...] Estou preso por uma tentativa de latrocínio.”.

A ré MANUELA FERREIRA SANTOS disse:

“É mentira, eu nego. [...] O que aconteceu é que eu fui visitar meu marido e aí chegou na porta da penitenciária, eu fui no banheiro e vi que tinha descido para mim. Aí eu comecei a chorar, fiquei desesperada. As meninas viram meu desespero e perguntaram para mim, né, o que estava acontecendo. Aí eu expliquei para elas que tinha descido para mim, aí nisso elas foi e conversaram entre elas e decidiram me ajudar. Elas trouxeram uma calcinha para mim que não era minha, era uma calcinha aleatória. Eu não sabia nem de quem que era. E também nem quem eram as meninas, porque foram várias pessoas que me, várias meninas lá na porta que vieram visitar e vieram para tentar me ajudar. Elas me deram a calcinha, só que eu não sabia que não tinha nada dentro. Entendeu? Eu entrei lá sem saber de nada. Realmente eu estava entrando só que eu não sabia que tinha nada dentro. Jamais eu ia fazer isso, eu trabalho, eu não preciso disso entendeu? Eu nego tudo. [...] Não”

Passa-se à análise do delito.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência às fls. 04/05, pela oitiva da testemunha MARY SATIE REDONDARO (A.S.P) e RUBENS (ASP), bem como por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 06, laudo pericial de fls. 11/13.

Assim, em se tratando de introdução de entorpecente no sistema prisional, diante do relato da agente penitenciária, uníssono, coerente e harmonioso com as demais provas coligidas, verifica-se que a ré praticava a traficância.

Ademais, a quantidade de entorpecente encontrado e, repiso, a forma de acondicionamento se coadunam perfeitamente com a traficância.

Deixo frisado também que o relato da agente merece total credibilidade, não só por

coerente com os demais elementos dos autos, mas também porque em nenhum momento foi colocado em dúvida.

É de se consignar, neste momento, que é digno de crédito o depoimento da funcionária, eis que não se extrai dos autos qualquer indício de que seus objetivos seriam o de incriminar injustamente a acusada.

Nesse sentido:

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96)

“Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papérolas) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido”. (Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Desta forma, nada há que subtraia a credibilidade dos depoimentos prestados pelas funcionárias.

Sendo assim, a versão dos réus, desprovida de qualquer elemento probatório, visa apenas escapar à responsabilização penal.

Passo à dosimetria da pena

Da ré Bruna.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré é primária, motivo pelo qual estabeleço sua penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, embora a ré tenha confessado, impossível atenuar a pena aquém do mínimo.

Aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/5, perfazendo o total de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

Friso que a atividade criminosa é ínsita à condutada ré, pois parte de um complexo sistema de ingresso de drogas no sistema penitenciário, com transporte geralmente de cidade longínquas (São Paulo, principalmente), guarda em pensões destinadas ao acolhimento de esposas/companheiras de detentos das unidades da comarca (existem 05 unidade penitenciárias na comarca de Pacaembu) e posterior ingresso artificioso na unidade prisional, local onde sabido o exuberante valor de cada grama de droga e a sua perniciosidade no comércio interno.

O regime inicial de cumprimento das penas será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade das infrações penais.

Em vista da condição econômica da ré, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Do réu Jackson.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, estabeleço sua pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, nada a considerar, haja vista que o processo de fls. 92 ainda não está definitivamente julgado.

Na terceira fase, aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/6, que fica estabelecida, de forma definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal.

Em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para:

1 - CONDENAR a ré BRUNA DA SILVA RIBEIRO como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

2 - CONDERAR o réu JACKSON ROBERTO DE LIMA como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

Os corréus poderão apelar em liberdade, uma vez que inexistente circunstância nova a justificar a segregação, ao menos nesta fase procedimental.

Fixo no patamar máximo os honorários ao advogado nomeado pelo convênio da Defensoria Pública.

Transitada esta em julgado, que seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03 c.c.

o artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C.

Pacaembu, 20 de julho de 2022.